

ANALISI PRIVACY

spaziopubblico.eu — Verifica di conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Data analisi: 16/06/2026 | Redatto con verifica diretta del sito

Oggetto dell'analisi

Il presente documento riporta l'esito della verifica di conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) condotta sul sito **www.spaziopubblico.eu**, piattaforma di adesione al movimento politico "Spazio Pubblico" promosso da Pina Picierno. L'analisi ha interessato la privacy policy, la cookie policy, il modulo di adesione, il banner di gestione del consenso e le risorse tecniche caricate dalla pagina. Sono state identificate **12 criticita'**, di cui 3 gravi, 5 significative e 4 minori ma rilevanti.

La piattaforma tratta dati di categoria speciale ai sensi dell'art. 9 GDPR (opinioni politiche desumibili dall'adesione) su scala potenzialmente molto ampia — oltre 7.500 adesioni nelle prime ore di attivita'. Questo contesto eleva significativamente il livello di rischio giuridico e la potenziale esposizione sanzionatoria da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Riepilogo quantitativo



Dettaglio delle criticita' rilevate

#	Criticita'	Gravita'	Articoli GDPR violati
CRITICITA' GRAVI			
1	Titolare del trattamento non identificato giuridicamente	GRAVE	Art. 13 GDPR — identificazione univoca del titolare nell'informativa
2	Nessun DPO nominato	GRAVE	Art. 37 GDPR — obbligo di nomina del DPO per trattamenti su larga scala di dati ex art. 9
3	Dati di categoria speciale senza misure tecniche esplicitate	GRAVE	Art. 9 GDPR — categorie particolari · Art. 25 GDPR — privacy by design/default · Art. 32 GDPR — misure di sicurezza
PROBLEMI SIGNIFICATIVI			
4	Terze parti citate al condizionale	SIGNIFICATIVO	Art. 13(1)(e) GDPR — elenco destinatari effettivi · Art. 5(1)(a) GDPR — principio di trasparenza

#	Criticita'	Gravita'	Articoli GDPR violati
5	Trasferimenti extra UE generici e non specificati	SIGNIFICATIVO	Artt. 44–49 GDPR — garanzie adeguate per trasferimenti verso paesi terzi · Art. 13(1)(f) GDPR — obbligo informativa specifica
6	Conservazione dati vaga e potenzialmente sproporzionata	SIGNIFICATIVO	Art. 5(1)(e) GDPR — limitazione della conservazione · Art. 13(2)(a) GDPR — periodo di conservazione
7	Bundled consent — consenso unico per finalita' multiple	SIGNIFICATIVO	Art. 7 GDPR — condizioni per la validita' del consenso · Considerando 43 GDPR — consenso granulare per finalita' distinte
8	Assenza di DPIA	SIGNIFICATIVO	Art. 35 GDPR — valutazione d'impatto obbligatoria per trattamento su larga scala di categorie particolari
PROBLEMI MINORI MA RILEVANTI			
9	Banner CMP con placeholder non risolti ({vendor_count}, {title})	MINORE	Art. 5(1)(a) GDPR — trasparenza · Linee Guida EDPB 05/2020 · Linee Guida Garante italiano sui cookie
10	Google Fonts caricato da CDN Google senza consenso preventivo	MINORE	Artt. 44–49 GDPR — trasferimento IP verso USA senza base giuridica adeguata · Art. 5(1)(a) GDPR
11	Google reCAPTCHA potenzialmente attivo senza esplicito consenso	MINORE	Art. 6 GDPR — base giuridica · Art. 5(1)(a) GDPR — trasparenza · Linee Guida EDPB 05/2020
12	Google Analytics potenzialmente attivo senza adeguate garanzie	MINORE	Artt. 44–49 GDPR · Provvedimento Garante italiano 9 giugno 2022 (doc. 9782890) su Google Analytics

A. Criticita' gravi — analisi dettagliata

1. Titolare del trattamento non identificato giuridicamente

La Privacy Policy indica il titolare del trattamento come "Spazio Pubblico", con referente Pina Picierno ed email segreteria@spaziopubblico.eu, ma senza Codice Fiscale, Partita IVA, sede legale o forma giuridica. L'art. 13 GDPR richiede l'identificazione univoca del titolare. Un movimento politico non ancora costituito in associazione registrata non e' un soggetto giuridico valido ai fini del GDPR. L'assenza di identificazione precisa rende di fatto impossibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR.

Riferimento normativo: Art. 13 GDPR

2. Nessun DPO nominato

Il trattamento riguarda dati politici (art. 9 GDPR) su scala potenzialmente molto ampia. Non viene nominato alcun DPO ne' viene indicato un contatto separato da quello della segreteria organizzativa. La valutazione sull'obbligo dipende dalla scala del trattamento (art. 37 GDPR), ma con migliaia di adesioni che includono dati di categoria speciale, la nomina di un DPO e' da considerarsi obbligatoria. L'assenza costituisce una violazione formale e sostanziale.

Riferimento normativo: Art. 37 GDPR

3. Dati di categoria speciale senza misure tecniche esplicite

La stessa privacy policy ammette che l'adesione puo' rendere desumibili opinioni politiche dell'interessato, configurando trattamento di categorie speciali ex art. 9 GDPR. Non viene descritto alcun meccanismo tecnico aggiuntivo (cifratura, pseudonimizzazione, accesso ristretto) come richiesto dal principio di data protection by design e by default (art. 25 GDPR) e dalle misure di sicurezza appropriate (art. 32 GDPR). Il rischio per gli interessati e' concreto e potenzialmente significativo, considerata la natura politica dei dati.

Riferimento normativo: Art. 9 · Art. 25 · Art. 32 GDPR

B. Problemi significativi — analisi dettagliata

4. Terze parti citate al condizionale

La Cookie Policy usa formule come "potrebbe utilizzare" per Google Analytics, Google reCAPTCHA, Cloudflare e piattaforme social. Il GDPR e le Linee Guida del Garante richiedono l'elenco dei fornitori effettivamente attivi, non ipotetici. Elencare fornitori al condizionale non soddisfa il requisito di trasparenza.

Riferimento normativo: Art. 13(1)(e) · Art. 5(1)(a) GDPR

5. Trasferimenti extra UE generici e non specificati

La sezione trasferimenti extra UE non identifica ne' i paesi destinatari ne' le garanzie specifiche adottate (standard contractual clauses, adequacy decision, ecc.). Qualora Google Analytics risultasse attivo, i dati transiterebbero negli USA, circostanza che andrebbe dichiarata esplicitamente con indicazione delle garanzie adottate.

Riferimento normativo: Artt. 44–49 · Art. 13(1)(f) GDPR

6. Conservazione dati vaga e potenzialmente sproporzionata

I dati di adesione vengono conservati "per tutta la durata dell'iniziativa" — termine indeterminato — piu' 24 mesi ulteriori. Per dati politici sensibili, l'indeterminatezza contrasta con il principio di limitazione della conservazione. I dati per comunicazioni future sono conservati fino a revoca del consenso o comunque non oltre 24 mesi dall'ultima interazione significativa, anch'esso difficilmente giustificabile per dati di categoria speciale.

Riferimento normativo: Art. 5(1)(e) · Art. 13(2)(a) GDPR

7. Bundled consent — consenso unico per finalita' multiple

Pur essendo state introdotte alcune checkbox separate rispetto alla versione originale, la prima checkbox accomuna ancora il consenso GDPR generale e la presa visione della privacy policy. Le finalita' distinte (adesione politica, comunicazioni future) richiedono consensi separati e granulari per essere validi. Un consenso "bundled" non e' valido ai sensi del GDPR.

Riferimento normativo: Art. 7 GDPR · Considerando 43

8. Assenza di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

Non è menzionata né pubblicata alcuna Data Protection Impact Assessment. Il trattamento su larga scala di dati politici rientra nei casi per cui l'art. 35 GDPR prevede la DPIA come obbligatoria. Il Garante italiano ha pubblicato un elenco dei trattamenti che la richiedono, includendo esplicitamente il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati (tra cui le opinioni politiche).

Riferimento normativo: Art. 35 GDPR · Elenco Garante italiano

C. Problemi minori ma rilevanti — analisi dettagliata

9. Banner CMP con placeholder non risolti

Il banner di consenso mostra letteralmente il testo "{vendor_count}" e "{title}" ripetuto tre volte: template non popolato correttamente dalla Consent Management Platform. L'utente non può vedere l'elenco reale dei fornitori prima di esprimere il consenso, violando il requisito di trasparenza imposto dal GDPR e dalle Linee Guida EDPB 05/2020.

Riferimento normativo: Art. 5(1)(a) GDPR · Linee Guida EDPB 05/2020

10. Google Fonts caricato da CDN Google senza consenso preventivo

Il meta-generator della pagina indica Elementor con google_font-enabled, configurazione che per default carica i font direttamente da fonts.googleapis.com, trasmettendo l'indirizzo IP dell'utente a Google prima di qualsiasi espressione di consenso. Il caricamento di risorse esterne da server Google costituisce un trasferimento di dati personali (l'indirizzo IP) verso gli USA senza base giuridica adeguata.

Riferimento normativo: Artt. 44–49 · Art. 5(1)(a) GDPR

11. Google reCAPTCHA potenzialmente attivo senza esplicito consenso

Google reCAPTCHA è citato nella Cookie Policy come servizio "potenzialmente" presente. Se attivo, raccoglie dati comportamentali e fingerprint del browser trasmessi a Google, e non può essere classificato come cookie tecnico: richiede consenso informato prima dell'esecuzione. Non risulta menzionato nel banner di consenso né distinto dagli altri cookie.

Riferimento normativo: Art. 6 · Art. 5(1)(a) GDPR · Linee Guida EDPB 05/2020

12. Google Analytics potenzialmente attivo senza adeguate garanzie

Google Analytics è citato nella Cookie Policy come servizio potenzialmente presente. Se attivo, il suo utilizzo comporta il trasferimento di dati personali verso Google LLC negli USA, paese privo di livello di protezione adeguato ai sensi del GDPR. Nel provvedimento del 9 giugno 2022 (doc. 9782890), il Garante ha dichiarato illecito l'uso di Google Analytics da parte di siti web italiani per trasferimento di dati negli USA senza adeguate garanzie, invitando tutti i titolari a verificare la propria conformità.

Riferimento normativo: Artt. 44–49 GDPR · Provvedimento Garante 9 giugno 2022 (doc. 9782890)

Conclusioni e raccomandazioni

L'analisi evidenzia un quadro di non conformità significativa al GDPR. Le tre criticità gravi — titolare non identificato, assenza di DPO e mancanza di misure tecniche per dati politici — sarebbero di per sé sufficienti ad avviare un'istruttoria da parte del Garante. La circostanza aggravante è costituita dalla

natura stessa dei dati trattati: le opinioni politiche degli aderenti sono dati di categoria speciale che godono di tutela rafforzata in tutto l'ordinamento europeo.

Si raccomanda con urgenza: (1) costituzione giuridica formale del soggetto titolare del trattamento con indicazione di CF/PIVA e sede legale; (2) nomina di un DPO con contatto dedicato; (3) redazione e pubblicazione della DPIA; (4) descrizione esplicita delle misure tecniche di protezione dei dati (cifratura, accessi, pseudonimizzazione); (5) configurazione corretta della CMP per eliminare i placeholder; (6) self-hosting dei Google Fonts; (7) verifica ed eventuale disattivazione di Google Analytics e reCAPTCHA fino all'adozione di garanzie adeguate per i trasferimenti extra UE.